

Wer kommt und wer bleibt Friedrich Merz hat eine Asylwende versprochen - dabei ist Deutschland im Alleingang machtlos. Was Europa jetzt ändern könnte

Wer kommt und wer bleibt; Friedrich Merz hat eine Asylwende versprochen - dabei ist Deutschland im Alleingang machtlos. Was Europa jetzt ändern könnte

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

12. Juni 2025

Copyright 2025 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Wer kommt und wer bleibt; S. 4-5; Ausg. 25

Length: 3086 words

Byline: Paul Middelhoff und Heinrich Wefing

Body

Migration ist so alt wie die Menschheit. Auf der Suche nach besseren Böden, nach reicherer Beute, nach Gott verlassen Menschen ihre Heimat. Sie fliehen vor Krieg, vor Verfolgung, vor Armut. Sie alle eint ein Wunsch: Sie wollen besser leben. Sicherer. Wohlhabender. Freier.

Zehntausende Jahre lang waren Grenzen bloß Linien im Sand. Heute hat sich die Dynamik grundlegend verändert. Tausende Kilometer lassen sich innerhalb weniger Tage, sogar in Stunden überwinden. Wer ankommt, ist nicht einfach Freund oder Feind. Sondern Migrant, legal oder illegal, Asylbewerber, Austauschstudent, Flüchtling, Saisonarbeiter, begehrte Fachkraft. Migration ist bis ins kleinste Detail verrechtlicht. Und bringt doch großes Unrecht mit sich.

Kein Staat der Welt sagt: Es komme, wer wolle. Staaten bauen Zäune, schicken Soldaten an ihre Grenzen, überwachen ihr Territorium. Staaten wollen die Kontrolle darüber behalten, wer reindarf. Aber lässt sich Migration wirklich steuern? Können Staaten überhaupt dafür sorgen, dass die einen kommen - und die anderen nicht?

Die kurze Antwort lautet: Ja, das geht. Staaten wie Saudi-Arabien, China oder Japan lassen zwar teils zahlreiche Arbeitsmigranten ins Land, haben jedoch kaum irreguläre Migration.

Die Gründe dafür sind vielfältig, Japan etwa liegt isoliert im Pazifischen Ozean, China überwacht seine Grenzen so lückenlos, dass niemand lange unerkannt im Land bleibt. Saudi-Arabien hat schlicht kein Asyl-System und schiebt die wenigen, die trotzdem illegal ins Land kommen, ohne formellen Prozess ab. Sie alle senden ein klares Signal in die Welt: Nicht bei uns!

Aktuell gibt es diese Form der Steuerung durch Abschottung auch im Westen: an der US-Südgrenze zu Mexiko. Schon in den letzten Monaten unter Joe Biden waren dort die Zahlen deutlich gesunken. Jetzt, nach dem Amtsantritt Donald Trumps, werden so wenige illegale Grenzübertritte registriert wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Im April wurden rund 8.000 Menschen festgenommen, die versuchten, die Grenze illegal zu überqueren. Ein Jahr vorher waren es noch 128.000 in einem Monat gewesen.

Wer kommt und wer bleibt Friedrich Merz hat eine Asylwende versprochen - dabei ist Deutschland im Alleingang machtlos. Was Europa jetzt ändern könnte

Trumps Vorgehen zeigt, wie sich eine Grenze dicht machen lässt - und welche Folgen das hat. Der US-Präsident lässt Sperranlagen ausbauen und hat das Militär an die Grenze beordert. Die App, über die sich Asylbewerber online einen Termin zur Prüfung ihres Anliegens geben lassen konnten, ist abgeschaltet; illegale Zuwanderer, die dennoch versuchen, in die USA zu kommen, werden verhaftet, in Camps festgehalten oder sofort nach Süd- oder Mittelamerika abgeschoben.

Die Beamten im ganzen Land gehen mit einer neuen Härte gegen Migranten vor. In Los Angeles haben die brutalen Deportationen jetzt erstmals zu offenem Widerstand geführt (siehe Seite 6), Trump sucht geradezu die Eskalation und sendet auf diese Weise ein Signal gen Süden: Bleibt, wo ihr seid, hier seid ihr nicht willkommen!

Ob die ungewohnte Ruhe an der Grenze anhält, ist kaum zu sagen. Migration verläuft in Zyklen. Schleuser und Migranten reagieren zuverlässig auf politische Veränderungen, häufig warten sie einfach ab. Auch in Trumps erster Amtszeit sank die Zuwanderung zunächst deutlich, bevor sie wieder zunahm.

Gleichzeitig steigen die Risiken für die Migranten. Da im Moment kaum ein Durchkommen auf dem Landweg ist, weichen die Schleuser, die sich ihre Dienste mit Zehntausenden Dollar bezahlen lassen, auf das Meer aus und versuchen Menschen mit Schlauchbooten oder anderen Kähnen von Mexiko aus über den Pazifik zu bringen, um sie irgendwo an der kalifornischen Küste abzusetzen. Wie in Europa kentern dabei Boote, ertrinken Menschen.

Die Frage ist also nicht, ob sich Migration steuern lässt, das steht außer Zweifel. Die Frage ist eher, warum Europa sich damit bislang so schwertut. Die Steuerung der Migration ist offizielles Ziel der Politik, festgeschrieben ebenso in den EU-Verträgen wie im deutschen Aufenthaltsgesetz. Warum gelingt es nicht?

Der vielleicht wichtigste Grund dürfte sein, dass der Gedanke eines Rechts auf Schutz vor Krieg und Vertreibung seine Wurzeln in Europa hat: Über 40 Millionen Menschen verloren während des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat, der Holocaust diente der Welt als Mahnung, ethnische Minderheiten künftig vor Verfolgung zu schützen. Mit Unterzeichnung der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 legten die Vereinten Nationen erstmals fest, wer als »Flüchtling« gilt und welche Rechte ihm zustehen.

Der Schutz des Individuums wurde für die westlichen Staaten zu einer Frage zivilisatorischen Fortschritts - und der eigenen Identität: Europa nahm politisch Verfolgte aus der Sowjetunion auf, Kriegsflüchtlinge aus Vietnam und aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawien.

Nie zuvor in der Geschichte des Kontinents aber kamen in so kurzer Zeit so viele Menschen nach Europa wie in den vergangenen 15 Jahren. Der Bürgerkrieg in Syrien, staatliche Repression in Nordafrika, die Herrschaft der Taliban in Afghanistan, Armut und ethnische Verfolgung in Subsahara-Afrika: Etwa zehn Millionen Menschen stellten seit dem Jahr 2010 einen Asylantrag in einem EU-Staat, mehr als die Bevölkerung Österreichs. Aber nur rund 40 Prozent von ihnen bekamen Schätzungen zufolge Asyl zugesprochen. Die anderen 60 Prozent, so entschieden die Ausländerbehörden der europäischen Zielländer, hatten keinen Anspruch auf Schutz.

Dass sich Menschen trotz aller Gefahren auf die oft lebensbedrohliche Reise über das Mittelmeer, die Balkanroute oder durch Belarus gemacht haben, hat vor allem zwei Gründe. Zum einen die hoffnungslose wirtschaftliche Situation in den Herkunftsländern. Und zum anderen die Aussicht, faktisch auch dann in Europa bleiben zu können, wenn kein Asylgrund vorliegt.

Gut acht Monate dauert durchschnittlich ein Asylverfahren in Deutschland, anderthalb bis zwei Jahre vergehen, bis eine Klage gegen die Versagung des Asyls durchentschieden ist, und selbst abgelehnte Asylbewerber werden überwiegend geduldet. Trotz massiver Bemühungen der europäischen Staaten wird nur ein kleiner Teil der ausreisepflichtigen Ausländer abgeschoben: Herkunftsländer wie Syrien gelten nach wie vor als nicht sicher, andere Staaten nehmen ihre Staatsbürger nicht freiwillig zurück, die Abschiebung in Drittstaaten wie Ruanda wurde bislang durch Gerichte unterbunden.

Hier liegt der Kern des Problems, mit dem es Europa seit einem Jahrzehnt zu tun hat: das Gefühl, der Staat könne nicht kontrollieren, wer kommt und wer bleibt. Dieses Gefühl wird von Populisten bewirtschaftet, erst recht nach

Wer kommt und wer bleibt Friedrich Merz hat eine Asylwende versprochen - dabei ist Deutschland im Alleingang machtlos. Was Europa jetzt ändern könnte

jedem neuen Anschlag, den ein Asylbewerber begeht. Dieses Gefühl reißt an den Gesellschaften und zerreibt nach und nach die politische Mitte. Die *New York Times* schrieb unlängst: Das Thema Migration hat die Politik in Deutschland wie in Europa aus einem »einfachen Grund bestimmt: Viele politische Anführer haben die Wünsche ihrer Wähler ignoriert und ein beispielloses Maß an Zuwanderung erlaubt.«

Dabei hat die EU in den vergangenen zehn Jahren einiges getan, um den Zugang zu erschweren. Gegen Milliardenzahlungen nimmt die Türkei seit 2016 Migranten zurück, die über die Südostgrenze nach Europa einreisen. Die Grenzschutzagentur Frontex erhielt von Jahr zu Jahr mehr Geld und mehr Personal, um die europäischen Außengrenzen zu überwachen, eine europaweite Datenbank für Fingerabdrücke soll helfen festzustellen, wer wo schon einmal Asyl beantragt hat. Seit der Covid-Pandemie hat Brüssel außerdem mehrere Vereinbarungen mit nordafrikanischen Staaten getroffen, die ähnlich wie die Türkei dafür sorgen sollen, dass Migranten nicht nach Europa weiterreisen.

Jeder dieser Schritte benötigte Jahre, immer wieder scheiterten Versuche an der Uneinigkeit innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten, gab es Berichte von brutalem Vorgehen europäischer Grenzbeamter oder von schweren Misshandlungen in nordafrikanischen Flüchtlingslagern. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) starben oder verschwanden über 30.000 Menschen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren.

Bis heute hat sich jedoch an der grundsätzlichen Asyl-Praxis kaum etwas geändert. Die Suche nach den Ursachen führt ins Innerste Europas, an einen Punkt, an dem sich der Anspruch auf politische Souveränität und die Wahrung der hart erkämpften Menschenrechte gegenüberstehen.

Die EU ist ein seltsames Gebilde, das im Glauben an ein immer engeres Miteinander bisweilen große Schritte wagt, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Deshalb hat sich Europa eine eigene Währung gegeben - aber hartnäckig ignoriert, dass die Wirtschaftskraft und die Verschuldung in den Mitgliedsstaaten so weit auseinanderlagen, dass daraus eine Euro-Krise entstehen konnte. Ganz ähnlich hat die EU die Grenzkontrollen in ihrem Innern abgeschafft - ohne die Außengrenzen angemessen zu sichern. Und damit eine weithin unkontrollierte Zuwanderung ermöglicht.

Mehr noch: Migrationspolitik wird im schwerfälligen Konsens in Brüssel gemacht, für den operativen Schutz der Außengrenzen aber sind vor allem die Einzelstaaten zuständig. Das führt zu krass unterschiedlich gelagerten Interessen: Ein Land wie Deutschland wird immer für eine Bearbeitung der Migrationsproblematik an den Außengrenzen sein. 2011 erklärte der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU), die Migranten, die seinerzeit auf der Insel Lampedusa im Mittelmeer anlandeten, seien ein Problem Italiens, kein deutsches.

Umgekehrt haben Staaten wie Griechenland oder Italien, in denen die meisten Asylbewerber ankommen, gute Gründe, die Menschen gen Norden (meist nach Deutschland) weiterziehen zu lassen: Die Erfassung, Unterbringung und Versorgung der Migranten ist dann nicht mehr ihr Problem. An diesen Interessengegensätzen sind bislang alle Versuche einer fairen Verteilung der Ankommenden in den EU-Staaten gescheitert.

Schließlich, und das wird häufig übersehen, ist der Treiber der europäischen Einigung nicht Macht oder Geld, sondern das Recht. Die Migrationspolitik ist dafür ein anschauliches Beispiel. Die Gesetze der Mitgliedsstaaten spielen auf diesem Politikfeld kaum mehr eine Rolle, auch der Asyl-Artikel im Grundgesetz ist weitgehend funktionslos geworden. Stattdessen gibt es ein Dickicht an EU-Verordnungen zu jedem Detail der Migrationspolitik, eine EU-Grundrechtecharta plus die Europäische Menschenrechtskonvention.

Die Anwendung all dieser Vorschriften wird von zwei Gerichten überwacht, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, zuständig für die Menschenrechtskonvention, und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, zuständig für EU-Recht. Diese beiden Gerichte haben, nüchtern betrachtet, das Migrationsrecht seit Jahren im Zweifel zugunsten von Migranten und Asylbewerbern ausgelegt. Gegen diese expansive Rechtsprechung haben vor Kurzem die Ministerpräsidentinnen von Italien und Dänemark, Giorgia Meloni und Mette Frederikson, in einem offenen Brief protestiert, dem sich diverse andere EU-Staaten angeschlossen haben. Und die Chefin der britischen Tories, Kemi Badenoch, hat eben verkündet, sie wolle einen Austritt Großbritanniens aus der Menschenrechtskonvention. Anders ließe sich der Kampf gegen die illegale Zuwanderung nicht mehr gewinnen.

Wer kommt und wer bleibt Friedrich Merz hat eine Asylwende versprochen - dabei ist Deutschland im Alleingang machtlos. Was Europa jetzt ändern könnte

Auch der aktuelle Versuch der Bundesregierung, Asylbewerber an der deutschen Grenze unter Berufung auf eine Ausnahmebestimmung im europäischen Recht zurückzuweisen, wird letztlich vor dem EuGH landen. Nach Einschätzung der meisten Fachleute dürften Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt dort wohl unterliegen.

Nun ist das genau die europäische Idee: gemeinsame Standards zu etablieren, Alleingänge von Mitgliedsstaaten zu verhindern. Andererseits: Wenn sich das Recht zu weit von der Lebensrealität entfernt oder wenn sich eine Rechtsprechung entwickelt, die dem politischen Willen großer Teile der Bevölkerung zuwiderläuft, dann wird das Recht irgendwann ignoriert oder gebrochen. Auch das passiert längst in Europa. Griechenland führte an seinen Grenzen mehrfach illegale Pushbacks durch. Italien, Bulgarien und Griechenland halten sich nicht an die Verabredungen zur Registrierung von Asylbewerbern. Frankreich weist an der Grenze zu Italien zurück, ohne dass Europa einschreitet. Polen und Finnland gewähren an ihren Grenzen zu Russland und Belarus gar kein Asyl mehr. Man kann angesichts dieser Rechtsverstöße fragen: Warum soll Deutschland dann noch am EU-Recht festhalten? Die Ehrlichen sind die Dummen?

Vielleicht ist paradoxerweise das Gegenteil richtig. Womöglich ist das Hauptproblem der angekündigten »Migrationswende« der neuen Bundesregierung, dass sie zu national gedacht ist. Sie versucht, ein europäisches Problem an der Bundesgrenze zu lösen. Damit lässt sich bestenfalls kurzfristig demonstrieren, dass sich etwas ändern soll. Die Probleme des verknöteten europäischen Rechts aber lassen sich nur europäisch entwirren.

Sicher, das wurde schon oft versprochen. Und immer wieder erwies es sich als Ausrede, um letztlich nichts zu tun. Aktuell jedoch, vor allem nach dem Regierungswechsel in Berlin, könnte sich wirklich etwas bewegen lassen.

Zum einen, weil aktuell die Asylbewerberzahlen in Europa sinken. In Deutschland etwa stellten von Januar bis Mai 2025 nur etwa halb so viele Menschen einen Asylantrag wie im Jahr zuvor. Lukas Gehrke, der Leiter des IOM-Büros in Brüssel, spricht von einem »Gelegenheitsfenster«, in dem die Regierungen Nordafrikas ihre Zusagen aus den getroffenen Vereinbarungen einhielten. Auch sei die Grenze zwischen der Türkei und dem Iran mittlerweile so stark befestigt, dass auf dieser Route deutlich weniger Menschen in Richtung Europa reisten. Zudem hat sich die Lage in Syrien nach dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad vorerst beruhigt.

Die äußere Entspannung fällt mit einer Veränderung im Innern zusammen. In der EU gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Staaten, die eine striktere Migrationspolitik fordern. Wenn die Regierung Merz hier Reformen anführen würde, hätte das mehr Aussicht auf Erfolg als ein paar Dutzend Zurückweisungen von Asylbewerbern an der Grenze im Monat.

»Mit Blick auf das politische Gewicht Deutschlands könnten durch diese Kursänderung neue Spielräume auf EU-Ebene entstehen«, sagt der Brüsseler IOM-Chef Gehrke. »Gesetze, für die es in den Jahren zuuvor auch wegen der deutschen Position keine Mehrheiten gab, könnten jetzt verabschiedet werden.«

Wie also könnte eine europäische Lösung aussehen? Den einen Weg, das eine Werkzeug gibt es nicht, dafür ist die Migration zu komplex. Es braucht, wie der Jurist Daniel Thym in seinem Buch *Migration steuern* schreibt, eine kluge Kombination unterschiedlicher Instrumente.

Mag es auf den ersten Blick der europäischen Idee auch widersprechen: Unvermeidlich sind erstens physische Barrieren - Schranken, Zäune, Mauern. Dazu Kontrollen durch die Polizei, Drohnen zur Luftüberwachung, eine strenge Überprüfung des Güterverkehrs. Ziel sollte es sein, dass niemand mehr den Kontinent ohne Erlaubnis der europäischen Behörden betreten kann. Die Behauptung von Altkanzlerin Angela Merkel aus dem Oktober 2015, »wir können die Grenzen nicht schließen«, ist empirisch schlicht falsch.

Ein solches Konzept erfordert Auffangzentren entlang der europäischen Grenzen - mit Kapazitäten zur menschenwürdigen Unterbringung nicht nur weniger Tausend, sondern mehrerer Zehntausend Ankommender. Ausschließlich in solchen Zentren sollten fortan Asylverfahren durchgeführt werden, ausschließlich dort würde darüber entschieden, wer Anspruch auf eine Weiterreise ins Innere der EU hat.

Wer kommt und wer bleibt Friedrich Merz hat eine Asylwende versprochen - dabei ist Deutschland im Alleingang machtlos. Was Europa jetzt ändern könnte

Zudem braucht es, zweitens, schlanke Gesetze und Zuständigkeiten, die zur Realität *on the ground* passen - und die auch durchgesetzt werden. Wenn Migranten sich letztlich selbst aussuchen können, wo sie in Europa leben wollen, kollabiert jedes System. Manche Verästelungen der Rechtsprechung könnte der europäische Gesetzgeber durch den Erlass strikterer Regeln zurücknehmen. Weil Gerichte die Rückführung in Drittstaaten wie Ruanda bislang verhindert haben, müsste auch hier die Rechtslage geändert werden.

Diskutiert wird derzeit sogar eine Abschaffung des individuellen Anspruchs auf Asyl auf europäischer Ebene. Dieses Grundrecht anzutasten, wäre allenfalls ein verzweifelter letzter Schritt. Aber statt einer mehrjährigen Einzelfallprüfung ließen sich auch typisierte Verfahren vorstellen, die sich an den Herkunftsländern orientieren.

Drittens braucht es Signale in Richtung der Menschen, die sich auf den Weg nach Europa machen wollen. Derzeit verfolgt die EU eine letztlich zynische Linie: Wer stark und gesund genug ist, es über Land oder Meer bis nach Europa zu schaffen, um hier Asyl zu erbitten, kann in den allermeisten Fällen bleiben. Das ist »organisierte Scheinheiligkeit«, wie der Migrationsforscher Stephen D. Krasner schreibt, denn es hilft nicht denen, die Schutz und Hilfe am nötigsten haben, also Familien, Frauen, Gebrechlichen, Kranken, sondern vor allem jungen Männern.

Die größte Grausamkeit des derzeitigen Systems liegt noch immer in der Situation auf dem Mittelmeer. Anstatt wie bisher mehrere Tausend Menschen jährlich ertrinken zu lassen, könnte die EU endlich eine gemeinsame Seenotrettung organisieren.

Und schließlich braucht es Signale an die einheimische Bevölkerung, dass die Staaten die Kontrolle über die Migration zurückgewinnen wollen - und das auch können. Wenn die Politik immer nur erklärt, was nicht geht, mit Verweis auf Brüssel oder die komplizierte Rechtslage, dann verlieren die Menschen das Zutrauen in die Steuerungsfähigkeit der Exekutive - und wenden sich Parteien zu, die einfache Lösungen versprechen. Anders formuliert: Wenn Linke und Liberale behaupten, Grenzen ließen sich nicht kontrollieren, wählen die Menschen eben andere Parteien, die den Job erledigen. Das ist die Grunddrift europäischer Politik seit fast fünfzehn Jahren.

Ihr zu begegnen, mit einer Politik, die den humanitären Kerngedanken Europas schützt, aber Kontrolle zurückgewinnt - das ist das Entscheidende. Denn die Mehrheit will nach wie vor keine Festung Europa. Glaubt man aktuellen Meinungsumfragen, dann wünschen sich die Deutschen einen Mittelweg: Sie wollen weniger irreguläre Zuwanderung - aber auch weiterhin ein individuelles Grundrecht auf Asyl.

Sechs Fragen, sechs Antworten

Die großen Fragen unserer Zeit klären wir alle zwei Wochen. Dies sind die Themen der Serie:

1. Ist Russland unbesiegbar? 2. Was macht den Westen aus?

3. Lässt sich Migration steuern?

4. Gibt es Wohlstand ohne Wachstum?

5. Was wissen wir über den Klimawandel?

6. Worum geht es im Nahostkonflikt?

Ein Zug Geflüchteter im slowenischen Dobova auf dem Weg nach Deutschland im Oktober 2015. Es war der Beginn einer fundamentalen Krise

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Wer kommt und wer bleibt Friedrich Merz hat eine Asylwende versprochen - dabei ist Deutschland im Alleingang machtlos. Was Europa jetzt ändern könnte

Journal Code: zei

Subject: KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (90%); ABSCHIEBUNG (89%); EINWANDERUNG (89%); POLITISCHES ASYL (89%); ARBEITSMIGRATION (79%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (79%); SAISONARBEITER (79%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄUPTER (79%); STREITKRÄFTE (79%); STAATSGRENZEN (77%); US-PRÄSIDENTEN (64%)

Organization: EUROPEAN UNION (84%)

Industry: STREITKRÄFTE (79%)

Person: DONALD TRUMP (79%); JOE BIDEN (78%)

Geographic: LOS ANGELES, CA, USA (59%); KALIFORNIEN, USA (59%); SAUDI-ARABIEN (90%); EUROPA (79%); MEXIKO (79%); NORDAMERIKA (79%); CHINA (74%); JAPAN (74%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: June 12, 2025

End of Document